

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת בן ברק

פ/25/4617

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – מס בשיעור אפס על מרחבים מוגנים), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 30 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, בסעיף 30 –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (19) יבוא:

"(20) מכירת מיגונית, מרחב מוגן דירתי, מרחב מוגן קומתי או מרחב מוגן מוסדי.";

(2) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא:

"מיגונית" – כהגדרתה בסעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965²;

"מרחב מוגן דירתי", "מרחב מוגן קומתי" ו"מרחב מוגן מוסדי" – כמשמעותם לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951³.

דברי הסבר

תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן–1990 (להלן – התקנות), קובעות כי יש לכלול מרחב מוגן תקני בכל בנייה חדשה – כלומר ממ"ד (מרחב מוגן דירתי), ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) או ממ"מ (מרחב מוגן מוסדי). כמו כן, בתכנון תוספת בנייה בשטח שגדול מ-12 מ"ר לבית, התקנות דורשות להתקין באותו הבית מיגון תקני אם הוא לא קיים.

אולם, בימים אלה, כאשר מדינת ישראל נמצאת במלחמה ורוב אזורי הארץ נמצאים בסיכון וזקוקים למרחב מוגן, אין את הזמן הנדרש והיכולת לבנות במהירות מרחב מוגן. לכן, על מנת להקל על האזרחים מוצע לקבוע מס ערך מוסף בשיעור אפס על רכישת מרחב מוגן או מיגונית, וכך לסייע ככל הניתן לאזרחים למצוא פתרון הגנה מידי בבתים אשר אין בהם מרחב מוגן.

הממ"ד, הממ"ק או הממ"מ, הם המרחבים המוגנים המועדפים, מכיוון שהם מגנים מפני קשת רחבה

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

² ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

³ ס"ח התשי"א, עמ' 78.

של איומים לרבות פגיעה קרובה של רקטה או טיל, ואף בעלי עמידות בעת רעידת אדמה. בנוסף, זמן ההגעה אליהם מהיר יותר בהשוואה לזמן הנדרש להגעה למקלט משותף או ציבורי, ורמת התחזוקה שלהם גבוהה יותר בשל עצם היותם חלק מהדירה, הקומה או המוסד הציבורי.

הפתרון של מיגונית – מרחב מוגן יביל – מאפשר הוספה של מרחב מוגן חיצוני, נייד, שאינו דורש שיפוץ של המבנה עצמו. פתרון זה מיועד הן לבנייה חדשה, והן לבנייה קיימת שאין בה מרחב מוגן. שיטה זו מיועדת בעיקר לבנייה צמודת קרקע, והיתרון המרכזי שבה הוא קיצור משך ביצוע העבודה באתר עצמו.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה פסל (פ/4044/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו באייר התשפ"ד (03.06.2024)